AGF IMMEUBLE - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MONTANTS DE GARANTIES ET DE FRANCHISES

Les garanties que vous avez choisies s'exercent par sinistre à concurrence des montants de garanties, sous déduction des franchises, figurant ci-après et selon les modalités d'indemnisation prévues pour chaque type de biens dans les Dispositions Générales.

Si vous en avez fait le choix aux Dispositions Particulières, vous conserverez toujours à votre charge une franchise générale sur les garanties «Dommages aux biens» et «Responsabilité Civile», sauf s'il est prévu dans le tableau ci-après pour ces mêmes garanties «Dommages aux biens» et «Responsabilité civile» une franchise supérieure ; auquel cas c'est cette dernière qui s'applique.

Garanties « Dommages aux biens »

➡ Immeuble	➡ A concurrence des dommages avec une limitation spécifique pour les antennes et paraboles : 4 500 €
➡ Contenu	➡ 15 000 €
Sous réserve des limitations suivantes :	
Incendie et événements assimilés	
• Dommages électriques	15 000 €
Tempête, grêle, neige	Franchise de 140 € Toutefois pour les immeubles assurés de plus 2500 m², la franchise est de 300 €
Dégâts des Eaux	
• Eaux de ruissellement	8 000 € avec une franchise de 230 €
• Gel des conduites	6 000 € avec une franchise de 180 €
• Frais de recherches de fuites	4 500 € avec une franchise de 180 €
• Dommages causés par les liquides combustibles	8 000 € avec une franchise de 230 €
Vol	
• Vol des biens immobiliers	6 000 €
• Disparition des fonds (loyers et charges)	10 000 €
• Frais de clôture et de gardiennage	2 300 €
Bris des Glaces	
• Biens assurés	8 000 €
• Frais de clôture et de gardiennage	2 300 €
Catastrophes Naturelles	Franchise fixée par arrêté interministériel
Pertes et frais justifiés	
Mesures de sauvetage	Frais engagés avec un maximum de 6 100 € en cas de dommages couverts en dégâts des eaux
• Frais de déblais et démolition	10 % de l'indemnité due au titre de l'immeuble
• Perte de loyers	1 an
• Frais de mise en état des lieux en conformité	10 % de l'indemnité due au titre de l'immeuble
• Cotisation « Dommages Ouvrage »	Frais engagés
• Frais de remplacement ou recharge des extincteurs	1 000 €
• Honoraires de l'expert assuré	5 % de l'indemnité due au titre de l'immeuble
• Autres frais justifiés	5 % de l'indemnité due au titre de l'immeuble et du contenu

Garanties « Responsabilité Civile »

Responsabilité Civile Incendie/Dégâts des Eaux	
• A l'égard des locataires/occupants	3 050 000 € pour les dommages matériels, avec une limitation à 400 000 € pour les pertes pécuniaires consécutives aux dommages matériels
• A l'égard des voisins ou des tiers	3 050 000 € pour les dommages matériels dont 400 000 € pour les pertes pécuniaires consécutives aux dommages matériels

Responsabilité Civile Propriétaire d'immeuble	
• Dommages corporels	4 600 000 €
• Dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives	800 000 €
avec des sous limitations pour :	
- la responsabilité civile vol vis à vis des occupants	23 000 €
- les atteintes à l'environnement accidentelles	200 000 € par année d'assurance sans pouvoir dépasser 100 000 € par sinistre avec une franchise de 180 €
- les maladies transmises par le vide ordures	100 000 €
- Vol ou fautes imputables aux préposés (remise de lettres, exploits d'huissier, documents, colis)	23 000 € avec un maximum de 5 000 € en cas de vol
- la responsabilité civile du conseil syndical et/ou de ses membres	100 000 € avec un maximum de 10 000 € pour les pertes pécuniaires non consécutives à un dommage matériel

Important : pour les garanties « Responsabilité Civile », l'ensemble des dommages ayant pour origine un même fait générateur constitue un seul et même sinistre.

Votre Défense Pénale et Recours

• Frais et Honoraires	16 000 € par année d'assurance sans dépasser 8 000 € par sinistre et dans les limites suivantes :
	Tribunal correctionnel ou de simple police :
	- Sans constitution de partie civile 350 €
	- Avec constitution de partie civile 700 €
	Tribunal d'instance 700 €
	Référé 500 €
	Protocole de Transaction/arbitrage 350 €
	Commissions diverses 350 €
	Tribunal de Grande Instance, Administratif, Cour d'Appel 1 000 €
	Cour de Cassation, Conseil d'Etat, Cour de justice des communautés européennes 1 500 €
	Assistance mesure d'instruction ou expertise 380 €

Important : nous n'effectuons pas les recours judiciaires pour des réclamations dont le montant est inférieur à 300 €

Les Garanties Optionnelles

Bris de machines	
• Réparation ou remplacement des équipements	Capital fixé aux Dispositions Particulières avec une franchise de 10 % de l'indemnité, minimum 300 €
• Frais de transports, dépose, pose	7 500 €
Effondrement des bâtiments	
• Frais de Réparation /reconstruction	A concurrence des dommages dans la limite 450 000 € avec une franchise de 10 % de l'indemnité, minimum 1 140 €
• Frais de déblais et démolition	10 % de l'indemnité due au titre de l'immeuble
Responsabilité Civile syndic bénévole	
• Tous dommages garantis	150 000 € avec un maximum de 15 000 € pour les pertes pécuniaires non consécutives à un dommage matériel

COM04784 - 04/02

Assurances Générales de France IART :
S.A. au capital de 841 170 128 euros
542 110 291 R.C.S. Paris

Entreprise régie par le Code des Assurances
Siège social :
87, rue de Richelieu - 75002 Paris

AGF Immeuble

Les biens supplémentaires assurés au titre du complément "biens assurés" sont garantis selon les conditions et limites des garanties que vous avez souscrites et qui figurent dans vos Dispositions Particulières.
Les autres compléments vous sont acquis dans la mesure où vous avez souscrit la garantie correspondante et qu'elle figure dans vos Dispositions Particulières.

Complément "biens assurés"

Sont considérés en plus comme biens assurés, **les biens extérieurs indiqués ci-après,** dès lors qu'ils sont situés sur le lieu d'assurance dans l'enceinte de la propriété ou de la copropriété :

- les arbres sous réserve des conditions d'application spécifiques prévues ci-après,
- les serres et pergolas dans la mesure où elles sont scellées ou ancrées au sol,
- les clôtures autres que celles garanties en base, y compris les clôtures végétales,
- les installations et aménagements immobiliers extérieurs non solidaires avec les bâtiments assurés suivants : les voies d'accès et de circulation privées, les parkings extérieurs non couverts, les terrasses autres qu'en toiture et leurs escaliers, les installations d'éclairage, de signalisation y compris enseignes lumineuses,
- les moteurs et autres installations électriques destinées notamment à l'ouverture des portails, aux installations de climatisation,
- les bassins ou piscines enterrés et construits en matériaux résistants, les courts de tennis,
- les installations sportives ou récréatives en plein air, dans la mesure où ces installations sont scellées ou ancrées au sol,

à concurrence d'un montant maximum de 30 000 € par sinistre.

Restent cependant exclus :

- **les dommages subis par les arbres résultant d'un incendie consécutif au débroussaillement ou à l'écobuage, de la chute de la grêle ou du poids de la neige,**
- **les dommages causés par l'action de l'électricité ou par la foudre subis par les moteurs et autres installations électriques de plus de 10 ans d'âge.**

Important : Conditions d'application spécifiques pour les arbres

- En cas de tempête, la garantie s'applique au seul cas de déracinement ou de bris du tronc de l'arbre,
- En cas de sinistre, l'indemnité est donnée, **à concurrence de 3 100 €**, sous forme de frais de reconstitution qui comprennent les frais d'élagage, de déblaiement, ou de dessouchage des arbres sinistrés ainsi que le coût des plants et les frais de replantation de ces arbres.

Complément "Incendie et Evénements assimilés"

➢ **Sont garantis, en plus, les dommages matériels causés par :**

- les actes de vandalisme sur les parties extérieures de l'immeuble assuré, **à concurrence de 15 000 € sous réserve de l'application d'une franchise de 10 % avec un minimum de 460 €, maximum 2 000 €.**

Restent cependant exclus les actes de vandalisme commis par un membre de votre famille, vos préposés, vos locataires ou sous-locataires, ou avec leur complicité, ainsi que les actes de vandalisme sur les bâtiments en cours de construction ou de réfection.

Suspension de la garantie "Actes de Vandalisme" en cas d'inoccupation :

Lorsque les locaux assurés sont inoccupés à la souscription, la garantie "Actes de Vandalisme" n'est pas acquise.
Lorsque les locaux restent inoccupés pendant plus de 90 jours par année d'assurance en une ou plusieurs périodes, la garantie "Actes de Vandalisme" est suspendue de plein droit à partir du 91ème jour à midi jusqu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours.

Dans les deux cas, elle ne sera remise en cours que le jour de la réouverture de ces locaux et cessera pendant toute nouvelle inoccupation de plus de 3 jours survenant dans la même année d'assurance.

- la destruction de l'immeuble assuré ordonnée par les Pouvoirs Publics afin d'éviter la propagation d'un incendie.

Complément "Dégâts des eaux"

➢ **Sont garantis, en plus, les dommages matériels causés par :**

- les fuites d'eau provenant de conduites enterrées situées pour :
  - les conduites d'adduction et de distribution d'eau entre le compteur de raccordement de la Compagnie distributrice et les conduites intérieures desservant les bâtiments assurés,
  - les conduites d'évacuation à l'intérieur des locaux jusqu'au droit des murs extérieurs,

  à concurrence de 8 000 € sous réserve de l'application d'une franchise de 230 €.
- les infiltrations accidentelles au travers des murs et façades **à concurrence de 8 000 € sous réserve de l'application d'une franchise de 230 €.**
  Dès survenance d'un sinistre, la garantie sera suspendue de plein droit et elle ne reprendra ses effets que lorsque vous aurez effectué les travaux de réparation et d'étanchéité des murs et façades.
- les refoulements, engorgements ou débordements des égouts et des conduites souterraines, **à concurrence de 8 000 € sous réserve de l'application d'une franchise de 230 €.**

Demeurent exclus de la garantie "Dégâts des eaux", en plus des exclusions générales :

- **les frais de réparation, de remise en état des conduites, murs et façades,**
- **les dommages causés directement ou indirectement par les infiltrations par les fenêtres, portes ou autres ouvertures,**
- **les dommages dus au débordement de sources, cours d'eau ou étendues d'eau,**
- **les dommages causés par l'humidité, la condensation ou la buée,**
- **les dommages d'eau causés par la pluie, la neige, la grêle tels que garantis au titre de la garantie "Tempête, grêle, neige".**

➢ Le montant garanti au titre de la recherche des fuites ou des infiltrations d'eau, consécutive à un événement garanti **est porté à 9 000 € sous réserve de l'application d'une franchise de 180 €.**

➢ Nous garantissons également la **"Perte de liquides", sous réserve des conditions d'application prévues ci-après**, c'est-à-dire :

- la perte des liquides faisant partie des approvisionnements de l'immeuble se trouvant dans des récipients de stockage (réservoirs, bacs, cuves, citernes situés dans l'immeuble assuré, ou enterrés) ou dans des canalisations par suite de :
  - rupture, éclatement, bris ou fissuration accidentel des récipients ou canalisations,
  - écoulement dû à la maladresse, à l'imprudence, ou à des actes de vandalisme ou à des attentats.
- les dommages aux récipients de stockage détériorés à la suite des événements prévus ci-dessus pour la perte des liquides faisant partie des approvisionnements de l'immeuble,
- les pertes d'eau entre le compteur général et les compteurs des copropriétaires.

Toutefois nous ne garantissons pas au titre de la garantie "Perte de liquides", en plus des exclusions générales :

- **le vice propre ou caché,**
- **l'usure, la vétusté, le défaut d'entretien, ou la corrosion des récipients de stockage, de leur système de fermeture, ou des canalisations,**
- **l'altération des hydrocarbures dans les récipients de stockage,**
- **les pertes de liquide dont l'origine n'est pas établie,**
- **les dommages subis par les canalisations,**
- **les pertes dues à l'évaporation, celles survenues au cours de l'installation, montage, réparation ou entretien des récipients de stockage et des canalisations.**

Important : Conditions d'application de votre garantie "Perte de liquides"

Les récipients de stockage doivent être :

- *installés conformément aux règles de l'art, et être adaptés au stockage des approvisionnements de l'immeuble,*
- *construits en matériaux rigides et indéformables, et uniquement situés dans les locaux assurés ou enterrés à l'extérieur.*

Cette garantie "Perte de liquides" vous est accordée **à concurrence de 15 000 € avec une sous limitation à 3 100 € pour les pertes d'eau, et sous réserve de l'application d'une franchise de 10 % de l'indemnité avec un minimum de 300 €.**

L'indemnisation se fait sur la base :

- pour les récipients de stockage, de la valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite,
- pour les liquides, de leur valeur d'achat (majorée des frais de transports s'il y a lieu) calculée au dernier cours précédant la survenance du sinistre.

Complément "Vol"

Sont garantis, en plus, le vol dûment prouvé des biens immobiliers (et les détériorations immobilières consécutives à ce vol ou à une tentative de vol) commis à l'intérieur des parties privatives des appartements vides d'occupants entre deux locataires.
Sont notamment considérés comme biens immobiliers, les cuisines aménagées et les éléments électroménagers scellés.

Ce complément est accordé **à concurrence de 3 000 € sous réserve de l'application d'une franchise de 230 €.**

Sont exclus les dommages causés aux appartements vides depuis plus de 6 mois. Les exclusions de la garantie "Vol" ainsi que les exclusions générales sont également applicables à ce complément.

Complément "Pertes et frais divers justifiés"

Les montants de garanties des **"Pertes et frais divers justifiés"** indiqués ci-après se substituent à ceux indiqués dans le tableau récapitulatif des montants de garanties et de franchises :

- les frais de démolition et de déblais sont garantis **à concurrence des frais exposés dans la limite de 150 000 €,**
- les pertes de loyers sont **portées à 2 ans,**
- le pourcentage garanti des "autres frais justifiés" **est porté à 15 %.**

Complément "Indemnisation"

➢ **Pour votre immeuble**, en cas de reconstruction ou réparation dans un délai de 2 ans sur le même emplacement si l'indemnité correspondant à la valeur de reconstruction vétusté déduite est insuffisante pour les travaux, nous vous réglerons le complément au fur et à mesure des travaux sur présentation des justificatifs **dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la part de vétusté dépassant 33 %.**

Vous pouvez opter au moment du sinistre, à la place de la modalité d'indemnisation prévue ci-dessus, pour une indemnisation sur la base du coût de sa reconstruction ou de son remplacement, déduction faite de la vétusté, majorée d'une indemnité forfaitaire complémentaire de 20 % dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf.

Vous bénéficiez également en cas de remplacement ou de réparation, d'une indemnisation calculée sur la base de la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la part de vétusté dépassant 33 %, pour les antennes et paraboles ainsi que pour les canalisations électriques, électroniques et téléphoniques.

Les autres dispositions, notamment celles concernant les cas particuliers, prévues dans les Dispositions Générales restent applicables.

➢ **Pour le contenu de votre immeuble** en cas de remplacement dans le délai de 2 ans, l'indemnisation est faite **sur la base de la valeur de remplacement à neuf y compris en vol, déduction faite de la part de vétusté dépassant 33 %.**
Vous pouvez opter au moment du sinistre, à la place de la modalité d'indemnisation prévue ci-dessus, pour une indemnisation calculée **sur la base du coût de remplacement, déduction faite de la vétusté, majorée d'une indemnité forfaitaire complémentaire de 20 % dans la limite de la valeur de remplacement à neuf.**

Les autres dispositions, notamment celles concernant les cas particuliers, prévues dans les Dispositions Générales restent applicables.

Complément " Défense Pénale et Recours"

Le montant de garantie est porté à **32 000 € par année d'assurance, sans dépasser 16 000 € par dossier.**